

1500848-78.2022.8.26.0603

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Flávia trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de cocaína, totalizando 6,26 gramas e Everton, em concurso de agentes, de maneira concertada, também trazia consigo, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de cocaína, totalizando 0,38 gramas - conforme auto de exibição/apreensão às fls. 14/15 e laudos de constatação provisórios de fls. 18/21 e 22/25 -, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500848-78.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500848-78.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EVERTON BARBOSA DE FARIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de FLAVIA BARBOSA DE FARIA, qualificada às fls. 5 e 40 e EVERTON BARBOSA DE FARIA, qualificado às fls. 4 e 31, dando-os como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 4 de junho de 2022, por volta das 20 horas, na Marginal Winter Albeton, cruzamento com a Rua Moacir Francisco Moço, Jardim Pevi, nesta cidade e Comarca de Penápolis, Flávia trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de cocaína, totalizando 6,26 gramas e Everton, em concurso de agentes, de maneira concertada, também trazia consigo, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de cocaína, totalizando 0,38 gramas - conforme auto de exibição/apreensão às fls. 14/15 e laudos de constatação provisórios de fls. 18/21 e 22/25 -, sem autorização e em, desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a denúncia, os denunciados resolveram praticar o tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de terceiro não identificado, separadas e mantidas em seu poder e, depois, comercializadas.

Segundo o MP, apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento, momento em que avistaram FLAVIA conduzindo a motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa DYQ-3123, tendo seu irmão EVERTON na garupa. Os policiais tinham informação de que a dupla praticava o tráfico de drogas, cientes ainda de que ela fora presa em flagrante delito recentemente por fato idêntico.

De acordo com a acusação, os dois foram então abordados. Submetido à busca pessoal, com EVERTON, no bolso da bermuda, foi localizada 1 (uma) porção de cocaína envolta em papel alumínio, além de R\$ 271,00, em espécie, e um aparelho celular. Na sequência, com apoio da polícia feminina, com FLAVIA havia apenas um aparelho celular. Instada a retirar o tênis, todavia, localizaram no interior da meia dela outras 16 (dezesesseis) porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquela porção localizada no bolso de EVERTON. Por fim, os policiais encontraram no bagageiro da motocicleta a quantia de R\$ 1.941,00, em espécie, cuja origem não souberam explicar.

Narra a denúncia que, informalmente, o denunciado admitiu aos policiais que vendia drogas junto da irmã (fls. 2/3).

Por fim, consoante a acusação, as substâncias estupefacientes foram submetidas a exame pericial prévio, constatando se tratar de cocaína, nos moldes dos laudos supra.

Notificada (fl. 249), a ré Flavia apresentou defesa preliminar (fls. 244/245).

Notificado (fl. 251), o réu Everton apresentou defesa preliminar (fls. 246/247).

A denúncia foi recebida no dia 20.7.2022 (fls. 252/255).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 308/309), 2 (duas) testemunha de defesa (fls. 306/307), sendo os réus interrogados ao final (fls. 304/305).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da LAD apenas ao réu Everton (fl. 301).

A Defesa dos réus, em suas alegações finais, requereu a desclassificação delitiva para o previsto no artigo 28 da LAD ou aplicação do redutor de pena, mencionado pelo MP, a ambos (fls. 301/302).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 8/11); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); iv) laudos de constatação provisórios (fls. 18/25); v) auto de destruição da droga (fls. 280/282); e vi) laudos periciais definitivos para cocaína (fls. 286/291).

Resta saber se a autoria delitiva foi comprovada pela prova oral.

A Testemunha comum PM Fabrício Polon dos Santos disse que em patrulhamento pelo local, viram os 2 numa moto, Bis, sendo a ré já conhecida por tráfico. Abordaram-nos e com ele, no bolso, encontraram 1 porção de cocaína, mais R\$ 270,00, também no bolso. Solicitaram PM feminina, que fez busca pessoal na ré e, na meia de um dos pés, encontrou 16 porções de cocaína em papel alumínio e R\$ 1.900,00 no banco da moto. Salvo engano, os dois não souberam explicar a procedência da droga e do dinheiro. Antes de irem à DP, passaram na residência de ambos e nada de ilícito foi encontrado. Everton, pelo que lembra, acabou confessando que estava traficando com

a irmã.

A testemunha comum PM Evandro Fabiano Martins disse que viram os 2 passando de moto e, como ambos são conhecidos por tráfico, abordaram-nos. Com ele, havia 1 porção de cocaína e R\$200,00 aproximadamente; com ela, na meia, 16 porções de cocaína, e mais R\$ 1.941,00. Sobre a droga, a ré só assumiu a propriedade do dinheiro e o irmão assumiu o tráfico. Ela não especificou a origem do dinheiro. O réu comentou que os 2 (ele e irmã) traficavam, pois estavam desempregados. Não lembra de algum deles ter dito que a droga fosse para uso. As denúncias que recebiam eram de populares, do Bar do Careca e não tem conhecimento de ter sido localizado mandado de busca nesse local.

A testemunha de Defesa Maria Cristina Bento disse que conhece a ré há muitos anos, pois são amigas. A ré sempre trabalhou, ora na roça, na reciclagem. Nesse ano ela está trabalhando na roça. Pelo que sabe, a ré é usuária de droga/cocaína, mas quanto ao irmão não sabe dizer. Quanto à ré, sabe disse porque via ela usando, mas isso não interfere no trabalho dela. Não tinha movimentação de gente intensa na casa. Na residência moram ela, o pai e o irmão dela.

A testemunha de Defesa Ana Paula de Oliveira disse que conhece os irmãos através de seu falecido marido, pois tinham amizade. Já são amigos há 5/6 anos. Os réus moram com o pai, Sr. João. Ela cuida do pai e ambos trabalham na roça, tendo ela já trabalhado na roça e ele no curtume. Sabe que ela usa droga, mas ele nunca viu. Sabe disso porque seu falecido marido usava e às vezes saíam juntos e via-a usando (cocaína).

Em seu interrogatório, EVERTON BARBOSA DE FARIA disse que sua ex-mulher ligou para comprar um gás. No caminho foi abordado. Não estava com droga alguma, apenas com R\$ 100,00. Sua irmã estava dirigindo. O dinheiro era de seu serviço, no plantio. Não sabia que sua irmã estava com as 16 porções de cocaína. Quanto ao dinheiro, era do trabalho dela, no plantio/da roça, referente a um acerto. Acha que ela ia usar as porções. Não tem ideia do porquê os PMS mencionaram que ele reconheceu o tráfico. Acha que sua irmã assumiu a propriedade da droga e acha que para uso. Quanto ao dinheiro na moto, acha que ela ia usar o dinheiro para mercado e também para outras despesas da casa.

Em seu interrogatório, FLÁVIA BARBOSA DE FARIA disse que estava em sua casa pois ia sair com seu irmão, mas acabou o gás na casa da ex-cunhada, que ligou para ele. Montaram na moto e pararam na loja de botijão, quando os PMS abordaram-nos. Era ela quem dirigia a moto. Seu irmão estava com o botijão atrás. Havia droga e dinheiro com ela. Passaram na sua casa, pegaram dinheiro dela na residência. Com esse dinheiro ia pagar contas e depositar no banco. Na moto, havia 1000 e pouco, em razão de seu trabalho na roça e de seu acerto/FGTS e mais 4 ou 5 mil dela e de seu pai. O dinheiro da moto era para ajudar em casa, para beber. Sempre leva um pouco de dinheiro na moto e deixa um pouco na sua casa. As 16 porções de cocaína eram para seu uso, não lembrando quanto pagou. Seu irmão estava com R\$ 100,00 em dinheiro e ele não tinha droga. Sobre a versão dos PMS, disse que queriam "arrastar" os dois. Nunca vendeu droga.

Pois bem.

O conjunto probatório é conclusivo, apto, pois, a embasar a condenação de ambos os réus.

Os milicianos ouvidos foram claros em seus depoimentos, tanto em fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a dinâmica em que se deu a abordagem, inclusive quanto à quantidade de droga e ao numerário apreendidos com cada um dos réus na ocasião.

De fato, os policiais militares ratificaram, em Juízo, que já tinham informação de que os acusados estavam comercializando entorpecente e que Flávia foi presa recentemente por crime de tráfico de drogas.

Ainda, disseram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento e localizaram os réus, de moto, no local. Após eles serem revistados, lograram êxito na busca pessoal ao encontrar, no bolso da bermuda do réu Everton, uma porção de cocaína, embrulhada em papel alumínio e, dentro da meia de Flávia, 16 porções da mesma droga.

Os PM's confirmaram também que, na ocasião, o réu Everton confessou informalmente que traficava as drogas juntamente com sua irmã, a ré Flávia, embora, por outro lado, tenham dito que ela não se pronunciou sobre o entorpecente.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuarão a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Insta salientar que não ficou demonstrado nos autos motivo algum para que os policiais quisessem incriminar falsamente os acusados, imputando-lhes o delito de tráfico de drogas, não se mostrando que incriminariam aleatoriamente os réus sem qualquer motivo anterior que justificasse tamanha ilegalidade. São funcionários públicos no exercício de suas funções e depõem em Juízo sob o dever de dizer a verdade.

O réu Everton, na DP (fl. 4) e em Juízo, limitou-se a negar a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo que não transportou nenhum entorpecente. No entanto, confirmou que foram encontradas drogas escondidas na meia de sua irmã, não tendo conhecimento de que ela as traficava.

A ré Flavia, em Juízo, assumiu a propriedade das 16 porções de cocaína que estavam em sua meia, mais o dinheiro sob o banco da moto (quase R\$ 2.000,00), dizendo que o entorpecente seria para uso pessoal e, o dinheiro, fruto de seu trabalho - dizendo ainda que o guardava no banco para pagar algumas contas.

Ora, não havendo prova contundente que inquine o trabalho dos policiais, à palavra deles deve ser dada a devida credibilidade quanto à apreensão de drogas mencionadas na inicial, a qual evidencia contexto de tráfico e não de uso, seja pela quantidade de droga apreendida (17 porções de cocaína, droga mais cara), a forma como estavam fracionadas/embaladas (divididas em várias porções envoltas em papel alumínio), o fato dos PM's possuir informação de que os acusados estavam comercializando entorpecentes, e a confissão extraoficial do réu aos PMs por ocasião da abordagem, denotam que as substâncias apreendidas em poder dos réus se destinavam ao consumo de terceiros.

As testemunhas de Defesa apenas deram conta de que a ré era usuária de cocaína e acerca do histórico laborativo de ambos os réus, o que não enfraquece a acusação, pois grande parte dos que traficavam também o fazem pra manutenção do vício, de modo que a condição de usuário não exclui a de traficante.

Também não convence a autodefesa de Flávia, ao tentar justificar a presença de praticamente R\$ 2.000,00 no banco de sua moto, não sendo crível que alguém guarde referido montante de dinheiro se arriscasse a andar com ele sob o banco de uma moto, ainda mais em se tratando de suposto acerto trabalhista.

Assim, tem-se que a traficância de ambos é visível.

Passo, assim, à dosimetria das penas.

II.a. Da ré Flavia Barbosa de Faria

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, pois conta com mau antecedente (3001478-85.2013.8.26.0438 - fl. 111 - condenação há mais de 5 anos), pelo que fixo a pena inicial acima do patamar mínimo (aumento de 1/6), a saber: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causas de aumento e/ou diminuição.

De fato, a considerar o mau antecedente da acusada, principalmente por haver condenação pelo mesmo delito do caso em análise (fl. 111), além da informação trazida pelos policiais militares de que tinham conhecimento de que ela estava comercializando drogas e que foi presa recentemente, percebe-se que a ré dedica-se à atividade criminosa, o que, portanto, impede o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Assim, a pena perfaz o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

O regime a ser fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, o único compatível com a gravidade do crime cometido e, exatamente por isso, ser imposto legalmente (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na

redação dada pela Lei nº 11.464/2007).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o quantum da pena imposta impede tal substituição (art. 44, I, do CP).

II.b. Do réu Everton Barbosa de Faria

Na primeira fase, vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Ante a primariedade do acusado (fls. 97/98), do pequeno peso do montante de droga apreendido, e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, perfazendo o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema

600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel.

Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).
Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.
Assim, a pena perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para:

III.a. CONDENAR a ré Flavia Barbosa de Faria, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

III.b. CONDENAR o réu Everton Barbosa de Faria, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída somente a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar a primariedade do réu Everton Barbosa de Faria, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade, até porque assim respondeu, desde o início, ao feito.

A despeito do mau antecedente da ré Flavia Barbosa de Faria, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade, em razão de ter respondido o final do processo solta.

Decreto o perdimento da motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa DYQ-3123, do numerário e dos celulares apreendidos nos autos, dada a não prova de suas origens lícitas.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

Custas na Forma da lei, observando a gratuidade judicial que fica deferida a ambos os réus.

P.I.C.

Penápolis, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA